

1501781-17.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Pedro Corrêa Liao

Comarca: São Caetano do Sul

Foro: Foro de São Caetano do Sul

Vara: 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... por fim, a incidência do furto privilegiado, pois de pequeno valor a res furtiva e ante a primariedade do réu. Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva, é possível o reconhecimento do privilégio mesmo na hipótese de furto qualificado.

Assim, aplico somente a pena de multa ao réu.

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar ÍTALO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Caetano do Sul

Foro de São Caetano do Sul

2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida

Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, . - Jardim São Caetano - CEP: 09581-540 - São Caetano do Sul - SP - Telefone: 11-3489-2531 - E-mail:

saocaetano2cr@tjsp.jus.br

Proc. nº 1501781-17.2020.8.26.0540 - Ctrl. nº 2020/001220- lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1501781-17.2020.8.26.0540 - Controle nº 2020/001220

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ITALO GOES LIBERAL BEZERRA

Proferida em audiência dia

08 de dezembro de 2022

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Corrêa Liao

Vistos.

ÍTALO GÓES LIBERAL BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, IV do Código Penal, porque no dia 11 de outubro de 2020, por volta de 07h50min, na Rua Heloísa Pamplona, nº 483, bairro Fundação, nesta cidade e comarca de São Caetano do Sul, previamente ajustado e com identidade de propósitos com João Victor de Andrades Rosa, subtraiu, para si, três cervejas, marcas Brahma e Cacildes, dois cup noodles, marca Nissin e um polenguinho, avaliados no total de R\$ 21,84 (auto de avaliação a fls. 15), pertencentes ao estabelecimento vítima Joanin Mercado Ltda.

Narra a denúncia que o acusado, em companhia de João Victor, após confabularem a prática delitativa, dirigiram-se ao estabelecimento vítima. Ato contínuo, foram até as gondolas em que os produtos acima descritos estavam expostos, apoderaram-se deles e os esconderam sob as vestes.

Em seguida, com a intenção de afastar qualquer suspeita, o acusado e seu comparsa seguiram para o caixa, pagando por outros itens que haviam adquirido no local, saindo do mercado em poder dos bens subtraídos.

Instantes após o furto, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, ao avistarem o acusado e seu comparsa caminhando pela via pública e diante do nervosismo apresentado por eles, resolveram realizar a abordagem. Em revista pessoal, com Ítalo foram encontrados dois cup noodles na cintura e uma cerveja no bolso. Já com João Victor foram localizadas duas cervejas, uma no bolso e outra na cueca, além de um polenguinho no outro bolso, razão pela qual foram presos em flagrante delito.

Oferecida a transação penal a João Victor de Andrades Rosa, aceitou o benefício e o cumpriu regularmente (fls. 117).

Inquérito policial instaurado por força de auto de prisão em flagrante (fls. 01/165).

Foi concedido o benefício da liberdade provisória ao acusado (fls. 56/57).

Em audiência preliminar (fls. 104/105), o acusado aceitou proposta de transação penal, porém deixou de cumpri-la (fl. 171).

A denúncia foi recebida em 20 de abril de 2022 (fls. 170).

O réu foi citado por edital (fl. 182) e não apresentou defesa, tampouco constituiu defensor, ocorrendo a suspensão do processo e do prazo prescricional (fl. 194).

Tendo o réu comparecido em cartório, o mesmo foi citado (fl. 220), revogando-se a suspensão do processo (fl. 221). Apresentação de resposta à acusação às fls.

232/237. A decisão de fls. 238 afastou a hipótese de absolvição sumária.

Durante a instrução foram ouvidas a representante do estabelecimento vítima e duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em Debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, fixando a pena no mínimo legal em regime aberto.

A Defesa, por sua vez, postulou o reconhecimento do furto privilegiado, aplicando-se somente a pena de multa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo termo de interrogatório (fl. 12), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14), pelo auto de avaliação (fl. 15), pelos termos de declarações (fls. 16, 17, 18/19 e 20), pela fotografia de fl. 38, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, o qual confessou a prática delitiva. Vejamos:

A representante do estabelecimento vítima Janaína Cássia Lopes declarou ter visto o momento da subtração, mas optou por não reter o acusado e o comparsa, seguindo orientação da empresa. Alegou que o acusado foi abordado por policiais, os quais localizaram os produtos subtraídos em poder do réu e comparsa. Reconheceu os produtos encontrados em poder do réu como sendo do mercado.

Os policiais militares confirmaram que o réu foi abordado juntamente com outras pessoas e durante a revista encontraram com o réu e com o comparsa mercadorias, as quais foram indicadas por ambos como tendo sido subtraídas do mercado Joanin.

Ao ser interrogado, o réu confessou a subtração das mercadorias em companhia de João Victor.

São estes os elementos de convicção colhidos durante a instrução, suficientes, a toda evidência, para a prolação de decreto condenatório.

A confissão, na espécie, encontra respaldo nos depoimentos da representante do estabelecimento vítima, nos das testemunhas, junto com os demais elementos probatórios acostados aos autos, de modo a comprovar que o acusado realizou a prática delitiva.

Cumpre-se consignar que, sem evidências no sentido de que as testemunhas tivessem motivo para incriminar indevidamente o acusado, não há razão para desconsiderar seus depoimentos, os quais merecem total credibilidade e se afiguram suficientes para amparar o decreto condenatório.

Deveras, o réu foi abordado pelos policiais militares na posse das mercadorias subtraídas.

Nas hipóteses em que o agente é encontrado em poder da res furtiva, inverte-se o ônus da prova, na medida em que é o agente quem tem que apresentar justificativa idônea para o fato de o bem de propriedade da vítima ter sido encontrado em seu poder. Na espécie, o acusado admitiu a subtração em juízo.

A qualificadora do concurso de agentes restou demonstrada de forma indubitosa nos autos, principalmente pela prova testemunhal produzida em cotejo com a confissão judicial.

Sendo assim, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e seguro a apontar a autoria do delito de furto qualificado, sendo certo que a procedência da acusação é medida de rigor com a edição de decreto condenatório.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, por não ser o acusado portador de maus antecedentes e à míngua de outros motivos que determinem a exasperação nessa fase, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em que pese a presença da atenuante da confissão, a pena foi fixada no mínimo legal, de modo a impedir a redução em face da presença de circunstâncias legais, na esteira do entendimento consolidado com a edição da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase de aplicação da pena, à míngua de majorantes ou minorantes, torno definitiva a pena no patamar acima fixado.

Reconheço, por fim, a incidência do furto privilegiado, pois de pequeno valor a res furtiva e ante a primariedade do réu. Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva, é possível o reconhecimento do privilégio mesmo na hipótese de furto qualificado.

Assim, aplico somente a pena de multa ao réu.

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar ÍTALO GÓES LIBERAL BEZERRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena de pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O dia multa fica fixado no mínimo legal, considerando a situação econômica do acusado, declarada em sede de interrogatório.

Em razão da natureza da pena imposta, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Fixo os honorários do patrono do réu pelo valor máximo da tabela para tal situação, expedindo-se certidão oportunamente.

Transitada em julgado, intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de 10 dias, sob pena de execução.

Registre-se e cumpra-se. Publicada em audiência de tudo saem os presentes cientes, intimados e advertidos.

São Caetano do Sul, 08 de dezembro de 2022.

PEDRO CORRÊA LIAO - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA